МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 02 дугаар сарын 12 № 06/12 Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН
ИХ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД
СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН
ЗАХИРАЛ Ч.ЭРДЭНЭТУЯА ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9, 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн харьяа Политехник коллежийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус коллежийн багш, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, удирдлагаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус коллежид мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журам үйлчилж байх бөгөөд тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заалтад заасан ажил олгогч нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаагүй байна.

2. Хяналт шалгалтаар тус коллежийн багш, ажилтнуудаас авсан санал асуулгад оролцогчдын 34 хувь нь “байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулагддаггүй” гэж хариулсан байна. Мөн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах” хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй байна.

150070047

3. Тус коллежийн захирлын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Б/26 тоот "Ёс зүйн зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай" тушаал баталжээ. Хяналт шалгалтын үеэр коллежоос тус шинэчлэн баталсан зөвлөлийн шийдвэр, хуралдааны тэмдэглэл зэргийг гаргаж өгөөгүй байна. Энэ нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсгийг зөрчиж байж болзошгүй байна.

4. Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн харьяа Политехник коллежийн дотуур байр нь 2014 онд ашиглалтад орсон, одоогоор 166 хүүхэд амьдарч байна. Дотуур байрны барилга нь харьцангуй шинэ барилга боловч засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийж яваагүйгээс болоод хуучирч муудсан байдалтай байна. Хяналт шалгалтын явцад коллежийн дотуур байрны гадна, доторх нөхцөл байдалд үзлэг хийхэд сурагчид халуун усанд орох хүртээмжгүй, эвдэрсэн. Ариун цэврийн өрөөний дээврээс ус дуссан, хөгцөрсөн, агаарын солилцоо муу, дээврийн засвар үйлчилгээ хийгдээгүй байдалтай байгаа нь MNS 6890:2020, "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартын 4.4 дүгээр зүйлийн 4.4.4 дэх заалтад "Дотуур байрын эрэгтэй 30 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг босоо бие засах тосгуур (писсуар), нэг шүршүүр, нэг гар угаагуур; эмэгтэй 20 суралцагч тутамд нэг суултуур, нэг гар угаагуур, 25 суралцагч тутамд нэг шүршүүртэй байна." гэх шаардлагатай нийцэхгүй байна.

5. Дотуур байр нь 2024-2025 оны хичээлийн жилд 166 сурагч хүлээн авсан бөгөөд 2 багш, 1 үйлчлэгч гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь MNS 6890:2020, "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалтад "50 хүртэл суралцагч тутамд нэг багштай байна.". Хяналт шалгалтын явцад дотуур байрны багш нартай хийсэн ярилцлагын үеэр " ...Дотуур байрны багш нар ачаалал ихтэй ажилладаг. 2 багш, 1 үйлчлэгчийн орон тоон дээр 24/48 цагаар ээлжилж гардаг. 1 багш ганцаараа 1 ээлжинд 166 хүүхэдтэй ажилладаг. ..." гэх тайлбарыг өгсөн.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон зөрчлийг арилгуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;

3. Сургуулийн ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, тус сургуулийн багш, ажилтнуудын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцож хэвших, ёс зүйн сургалтыг тогтмол

зохион байгуулж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

4. MNS 6890:2020, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартын 4.4 дүгээр зүйлийн 4.4.4 дэх заалтад заасантай нийцүүлж, засварлах;

5. MNS 6890:2020, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалтад заасантай нийцүүлэх, дотуур байрын багш, ажилтнуудын орон тоог нэмэгдүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД